



DIREITO CONSTITUCIONAL - IDECAN - SUPERIOR

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q6bckB>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/3810075

IDECAN - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Complementar/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

201) Constitucionalmente, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. A isso chamamos de competências comuns. Assim, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- a) impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; dentre outros.
- b) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; previdência social, proteção e defesa da saúde; dentre outros.
- c) registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; disposição de normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III, tudo da CF/88; dentre outros.
- d) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; dentre outros.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3295995

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

202) Determinado estado da federação brasileira editou uma lei para regulamentar as desapropriações feitas no âmbito do seu território, definindo os critérios de utilidade e necessidade pública, bem como as regras sobre a indenização. Acerca dessa situação, é correto afirmar que tal lei será

- a) inconstitucional, pois a competência para legislar sobre a desapropriação é exclusiva da União.
- b) inconstitucional, pois a competência para legislar sobre a desapropriação é privativa da União.
- c) constitucional, pois a União e os estados membros são competentes para legislar sobre desapropriação.
- d) constitucional, pois todos os entes federados são competentes para legislar sobre desapropriação.
- e) inconstitucional, pois somente a União e os municípios podem legislar sobre a desapropriação.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296004

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

203) Uma das determinações da Constituição Federal de 1988 envolve a necessidade de elaborar normas que garantam a preservação das florestas, da fauna e da flora, enfim, a proteção do meio ambiente. Diante de tal determinação constitucional e levando em conta a repartição das competências, é correto afirmar que estamos diante de uma competência

- a) exclusiva dos estados.
- b) concorrente entre os entes federados.
- c) comum entre os entes federados.
- d) exclusiva da União.
- e) privativa da União.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3438002

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Governança Pública, Gestão e Suporte em Legislação/Área 06/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

204) De acordo com a Constituição Federal, a competência para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho é

- a) exclusiva da União.
- b) privativa dos Municípios.
- c) legislativa e privativa da União.
- d) comum da União, dos Estados e do Distrito Federal.
- e) legislativa e concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2517169

IDECAN - Papilo (COGERP SE)/COGERP SE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

205) A Constituição Federal dispõe que a legislação sobre assistência jurídica é espécie de competência

- a) legislativa e privativa da União.
- b) apenas exclusiva da União.
- c) suplementar para Estados, Distrito Federal e Municípios.
- d) legislativa e concorrente entre União, Estados e Distrito Federal.
- e) apenas exclusiva dos Estados e do Distrito Federal.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2195890

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

206) A respeito da organização e das competências da União, do Estado e dos Municípios, analise as afirmativas a seguir.

- I.** É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
- II.** Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, ambiental, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.
- III.** Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito penitenciário e custas dos serviços forenses.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- e) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202187

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

207) De acordo com a organização político-administrativa do Estado, os entes federativos são proprietários de bens discriminados no texto constitucional.

À União pertencem

- a) as terras devolutas.
- b) aldeamentos desfeitos, ocupados por indígenas em época passada.
- c) as ilhas costeiras, mesmo que sejam sede de município.
- d) as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.
- e) as áreas, nas Ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem sob domínio de um Estado.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2311225

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

208) Caso determinado ente federado estadual resolva legislar sobre desapropriação, a conclusão **correta** é que:

- a) deverá fazê-lo por meio de lei complementar.
- b) poderá fazê-lo por qualquer espécie normativa, inclusive medida provisória.
- c) há flagrante inconstitucionalidade.
- d) não haverá inconstitucionalidade, salvo se o fizer por meio de medida provisória.
- e) deverá fazê-lo por qualquer lei ordinária.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2311227

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

209) Para estabelecer as diretrizes da política nacional de transportes, a Constituição Federal prevê uma competência do tipo:

- a) administrativa e exclusiva da União.
- b) legislativa e suplementar, incluídos os Municípios.
- c) administrativa e comum entre os entes federados.
- d) legislativa e concorrente entre os entes federados.
- e) legislativa e privativa da União.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026487

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

210) De acordo com a Constituição Federal, legislar sobre produção e consumo é considerada uma competência:

- a) privativa da União.
- b) concorrente entre União, Estados e Distrito Federal.
- c) privativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- d) suplementar dos Estados e do Distrito Federal.
- e) exclusiva da União.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714983

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

211) A respeito da repartição de competências entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios é correto afirmar que

- a) a competência para legislar sobre direito tributário é exclusiva da União.
- b) a competência para legislar sobre direito financeiro é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal.
- c) a competência para legislar sobre proteção à infância e à juventude é concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- d) a competência para legislar sobre procedimentos em matéria processual é exclusiva dos Estados e Distrito Federal.
- e) a competência para legislar sobre juntas comerciais é exclusiva da União.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150699

IDECAN - Ass Jur (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

212) Na República Federativa do Brasil, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- I.** Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público.
- II.** Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
- III.** Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações.
- IV.** Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.
- V.** Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos.

Assinale

- a) se somente as afirmativas **I, III e V** estiverem corretas.
- b) se somente as afirmativas **I, II e IV** estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas **I, III, IV e V** estiverem corretas.
- d) se somente as afirmativas **I, II, III e V** estiverem corretas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/769603

IDECAN - Tec Com Soc (AGU)/AGU/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

213) Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que a competência para legislar sobre propaganda comercial é

- a) privativa da União.
- b) privativa dos Estados e dos Municípios.
- c) concorrente entre União, Estados e Municípios.
- d) exclusiva da União e dos Estados.
- e) exclusiva dos Municípios.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/676493

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

214) De acordo com os dispositivos constitucionais, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

- a) Seguridade social.
- b) Registros públicos.
- c) Propaganda comercial.

- d) Proteção à infância e à juventude.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/676495

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

215) Compete aos Municípios, EXCETO:

- a) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.
- b) Legislar sobre assuntos de interesse local.
- c) Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.
- d) Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/736944

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

216) Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que a União tem competência para

- a) legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação nacional.
- b) legislar concorrentemente sobre registros públicos.
- c) legislar privativamente sobre produção e consumo.
- d) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços locais de gás canalizado.
- e) criar, organizar e suprimir Estados, Municípios e Distritos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/274529

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

217) Com relação à competência privativa da União para legislar, é **INCORRETO** afirmar que compete privativamente à União legislar sobre

- a) registros públicos.
- b) comércio exterior e interestadual.
- c) organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões.
- d) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.
- e) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398985

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

218) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- a) Conceder anistia.
- b) Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional.
- c) Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho.
- d) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
- e) Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2618530

IDECAN - Proc J (CREFITO 8)/CREFITO 8/2008

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

219) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Assinale a alternativa - INCORRETA:

- a) Direito tributário
- b) Direito financeiro.
- c) Direito comercial
- d) Direito econômico.
- e) Direito penitenciário.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827645

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estados Federados - Organização, Competências, Bens (arts. 25 a 28 da CF/1988)

220) Considera-se como bens dos Estados, abarcados na Constituição Federal, as/os

- a) ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.
- b) cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.
- c) águas superficiais ou subterrâneas, ilhas e os potenciais de energia hidráulica.
- d) potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais, inclusive os do subsolo.
- e) áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, ainda que estiverem fora do seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026489

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Estados Federados - Organização, Competências, Bens (arts. 25 a 28 da CF/1988)

221) Analise as afirmativas a seguir sobre as regiões metropolitanas:

I. As regiões metropolitanas se dividem em microrregiões e aglomerações urbanas, sendo ambas constituídas por meio de leis municipais.

II. Os Estados podem instituir, na forma da lei, regiões metropolitanas, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes ou não, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

III. Mediante lei complementar federal, os Municípios podem se organizar em regiões metropolitanas.

Assinale:

- a) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- b) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- e) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2903714

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

222) Uma das principais características do federalismo brasileiro é a repartição de competências entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nesse âmbito, dentre as competências atribuídas constitucionalmente aos municípios, tem-se a

- a) legislação privativa sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.
- b) instituição e arrecadação dos tributos de sua competência, bem como a aplicação de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.
- c) legislação sobre o serviço postal, as águas, a energia, a informática, as telecomunicações e a radiodifusão.
- d) legislação concorrente à da União, dos Estados e do Distrito Federal sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3276653

IDECAN - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Jurídico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

223) Tendo em vista as disposições constitucionais sobre os Municípios, analise e assinale a alternativa correta.

- a) É facultada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.
- b) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve mensalmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de um terço dos membros da Câmara Municipal.
- c) As contas dos Municípios ficarão, durante trinta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
- d) O controle externo da Câmara Municipal será exercido sem a interferência ou o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
- e) Compete aos Municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2764748

IDECAN - Proc Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

224) De acordo com a Constituição Federal de 1988, é **correto** afirmar sobre os Municípios:

- a) Em regra, a União não intervirá nos municípios, exceto para manter a integridade nacional.
- b) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias, e aprovada por dois terços dos membros presentes da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.
- c) A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito será realizada no segundo domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, com exceção para os Municípios com mais de duzentos e cinquenta mil eleitores.
- d) Compete ao município instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150692

IDECAN - Ass Jur (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

225) Acerca do papel do Município na saúde, na assistência social e na educação, analise as afirmativas abaixo:

- I.** Como a saúde é direito de todos e dever do Estado, o Município pode destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.
- II.** As ações governamentais na área da assistência social serão organizadas com base na descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.
- III.** Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
b) se somente as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
c) se somente as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
d) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150704

IDECAN - Ass Jur (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

226) A composição das Câmaras Municipais é feita de acordo com a quantidade de habitantes dos Municípios. Então, se o Município X tiver 13.000 (treze mil) habitantes, a respectiva Câmara Municipal deverá observar o limite máximo de

- a) 09 (nove) Vereadores.
b) 11 (onze) Vereadores.
c) 13 (treze) Vereadores.
d) 15 (quinze) Vereadores.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/600095

IDECAN - Adv (CM Cel Fabr)/CM Cel Fabriciano/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

227) A Constituição Federal no Título III dispõe sobre a Organização do Estado. Entre os diversos temas nele tratados, se destacam os direitos e deveres da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Sobre a fiscalização dos Municípios, assinale a alternativa correta.

- a) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle interno, e pelos sistemas de controle externo do Poder Judicial, na forma da lei.
b) As contas dos Municípios ficarão, durante trinta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
c) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
d) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de um terço dos membros da Câmara Municipal.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1107894

IDECAN - SProc (Manhumirim)/Pref Manhumirim/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

228) "De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, conforme os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e, nos Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o valor máximo corresponderá a _____ do subsídio dos Deputados Estaduais." Assinale a alternativa que completa **corretamente** a afirmativa anterior.

- a) 20%
b) 30%
c) 40%
d) 50%

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/428024

IDECAN - ACI (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

229) De acordo com normas constitucionais, a respeito da repartição da competência tributária entre a União, Estados e Municípios, assinale a afirmativa correta.

- a) Os Municípios estão proibidos de cobrar taxas nos casos de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
b) Os Municípios não podem exigir e/ou aumentar tributo, ressalvado os casos que haja Decreto ou Resolução prévia que o estabeleça.
c) Os Municípios podem cobrar taxas para emissão de certidões que tenham por finalidade esclarecer situações de interesse pessoal.
d) Os Municípios não podem instituir e cobrar de seus servidores, contribuição para custear sistema de previdência e assistência social, pois se trata de competência da União, por meio de cobrança nacional instituída em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/428047

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

230) Nos termos do que dispõe a Constituição Federal quanto à fiscalização do ente federativo local, o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito do município de Aracruz/ES deve anualmente prestar, deixará de prevalecer por decisão:

- a) Do Conselho Municipal de fiscalização das contas públicas.
- b) De dois terços dos membros da Câmara Municipal de Aracruz/ES.
- c) Do Ministério Público Estadual de crimes praticados por prefeitos.
- d) De um terço dos membros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/483404

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Municípios - Organização e Competências (arts. 29 a 31 da CF/1988)

231) Acerca da organização do estado, nos termos da Constituição, compete ao Município explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços públicos de:

- a) Transporte coletivo.
- b) Radiodifusão sonora.
- c) Portos fluviais e lacustres.
- d) Instalações de energia elétrica.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3726442

IDECAN - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Cadete Bombeiro Militar Combatente/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Distrito Federal e dos Territórios (arts. 32 e 33 da CF/1988)

232) No Distrito Federal, cabe ao Vice-Governador substituir o Governador em sua ausência ou impedimento e suceder-lhe no caso de vaga. No entanto, em caso de impedimento concomitante do Governador e do Vice-Governador, o exercício da chefia do Poder Executivo competirá ao:

- a) Presidente da Câmara Legislativa e ao Procurador-Geral do Estado, sucessivamente.
- b) Procurador-Geral de Justiça, ao Presidente da Câmara Legislativa ou ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, alternativamente.
- c) Presidente da Câmara Legislativa, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente.
- d) Presidente da Câmara Legislativa e ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3809515

IDECAN - Sold BM (CBM DF)/CBM DF/Músico/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Distrito Federal e dos Territórios (arts. 32 e 33 da CF/1988)

233) A organização administrativa do Distrito Federal não se limita apenas ao funcionamento de sua estrutura central, mas também contempla mecanismos de descentralização e participação comunitária. Nesse sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe sobre as Regiões Administrativas, seus órgãos vinculados e os instrumentos de participação popular. Considerando tais disposições, assinale a alternativa correta.

- a) As Regiões Administrativas do Distrito Federal são criadas por decreto do Governador, após consulta pública, sendo facultativa a aprovação da Câmara Legislativa.
- b) A criação ou extinção de Regiões Administrativas depende de lei aprovada pela maioria absoluta dos Deputados Distritais.
- c) A lei orgânica admite que a remuneração dos Administradores Regionais seja superior à dos Secretários de Estado, desde que justificada pelo número de habitantes da região.
- d) O Conselho de Representantes Comunitários de cada Região Administrativa exerce funções deliberativas e normativas, com competência para editar atos vinculantes ao Governo do Distrito Federal.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039095

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Distrito Federal e dos Territórios (arts. 32 e 33 da CF/1988)

234) Tendo em vista as disposições trazidas na Constituição Federal acerca do Distrito Federal, assinale a alternativa **correta**.

- a) Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas à União.
- b) Decreto Legislativo disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.
- c) A eleição do Governador e do Vice-Governador e dos Deputados Distritais deverá ser em ano distinto da realizada para os Governadores e Deputados Estaduais.
- d) O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, rege-se por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.
- e) O Distrito Federal poderá dividir-se em Municípios a qualquer tempo, desde que haja deliberação de pelo menos dois terços dos habitantes locais.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3616497

IDECAN - Adm (UFSB)/UFSB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

235) À luz da CRFB/88, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, **exceto**:

- a) para reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior; dentre outros.
- b) para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais da autonomia privada; dentre outros.
- c) para por termos o grave comprometimento da segurança pública; dentre outros.
- d) para repelir invasão estrangeira; dentre outros.
- e) para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, desde que autorizada pelo STF; dentre outros.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897313

IDECAN - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Apoio Jurídico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

236) Considerando as disposições legais da Constituição Federal de 1988, não é prevista a possibilidade de a União intervir

- a) nos Estados.
- b) no Distrito Federal.
- c) nos Municípios localizados em Território Federal.
- d) em Municípios não localizados em Território Federal.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296031

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

237) Determinado município deixou de pagar dívida fundada pelo período de um ano, inexistindo motivo de força maior. O Governador do Estado deseja realizar a intervenção estadual nos municípios diante tal situação. Sobre esse cenário, marque a alternativa correta.

- a) A Constituição Federal apresenta que a situação narrada é motivo para a realização da intervenção estadual.
- b) Conforme a Constituição Federal, a intervenção federal só poderia ocorrer se a dívida ocorresse por mais de cinco anos consecutivos.
- c) Trata-se de uma situação em que as contas não foram devidamente prestadas, portanto, é possível a realização da intervenção estadual.
- d) Para realizar a intervenção estadual, o Governador do estado deveria esperar mais um ano consecutivo de continuidade da situação narrada.
- e) A Constituição Federal apresenta que não é possível a realização de intervenção estadual em município, em nenhuma circunstância.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296055

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

238) Suponhamos que o Brasil passe a sofrer invasão estrangeira em seu território por país vizinho que tem o intuito de incorporar tal área ao seu território. Diante disso, uma das situações constitucionais possíveis envolve a intervenção federal sobre o estado-membro. Sobre tal situação, é correto afirmar que a intervenção federal será

- a) espontânea, pelo Senado Federal.
- b) provocada, por requisição do Supremo Tribunal Federal.
- c) provocada, por solicitação do Presidente da República ao Congresso Nacional.
- d) provocada, por aprovação do Congresso Nacional.
- e) espontânea, de ofício pelo Presidente da República.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2311223

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

239) Como exceção à autonomia dos entes federados, há previsão constitucional permissiva da intervenção do Estado em seus respectivos Municípios, quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior

- a) a dívida ativa, por quatro anos consecutivos.
- b) a dívida fundada, por dois anos consecutivos.
- c) a dívida consolidada, por quatro anos consecutivos.
- d) a dívida flutuante, por dois mandatos consecutivos.
- e) a dívida ativa, por dois mandatos consecutivos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/676496

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

240) A Constituição Federal atualmente permite que a intervenção para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública seja realizada:

- a) Apenas pela União.
- b) Pela União, Estados e Distrito Federal.
- c) Pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
- d) Pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/483405

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Intervenção Federal e Estadual (arts. 34 a 36 da CF/1988)

241) Nos termos da Constituição, o Estado poderá intervir no município, salvo quando:

- a) Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei.
- b) Deixar de ser paga, por motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
- c) O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual.
- d) Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3966686

IDECAN - Adm (UNILAB)/UNILAB/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

242) A Constituição Federal estabelece regime especial de responsabilidade civil para determinadas pessoas jurídicas em razão dos danos causados por seus agentes. Com base nesse regime, assinale a afirmativa correta.

- a) As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos causados por seus agentes apenas quando demonstrado dolo ou culpa na conduta, devendo o lesado comprovar a existência de culpa do agente para obter a reparação diretamente da entidade pública.
- b) O direito de regresso contra o agente causador do dano pode ser exercido pelas pessoas jurídicas de direito público e pelas de direito privado prestadoras de serviços públicos em qualquer hipótese de dano causado a terceiros, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.
- c) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício de suas funções, sendo-lhes assegurado o direito de regresso contra o agente responsável quando demonstrado dolo ou culpa deste.
- d) Apenas as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos causados por seus agentes, estando as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos excluídas desse regime de responsabilidade civil, aplicando-se a elas as regras do direito privado.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3967107

IDECAN - Tec (UNILAB)/UNILAB/Assuntos Educacionais/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

243) A atuação da Administração Pública brasileira é regida por princípios constitucionais que orientam o exercício das funções administrativas e estabelecem parâmetros obrigatórios para a conduta dos agentes públicos. Esses princípios funcionam como diretrizes estruturantes do regime jurídico-administrativo, devendo ser observados por todos os órgãos e entidades da Administração direta e indireta, em todas as esferas federativas.

À luz dos princípios expressamente previstos na Constituição da República, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente os princípios que regem a Administração Pública.

- a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- b) Legalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.
- c) Legalidade, impessoalidade, transparência, publicidade e eficiência.
- d) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969602

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

244) A Constituição da República de 1988 materializa vários princípios. A efetivação dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência é condição de possibilidade para a existência pulsante de um Estado Democrático de Direito. O concurso público é exigência de um Estado que se diz republicano e da concretização dos princípios citados. Com base nos temas, agentes públicos, concurso público e entendimentos dos Tribunais Superiores, aponte a afirmativa correta.

- a) O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no Edital goza de direito subjetivo de ser nomeado no prazo de validade do concurso.
- b) O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição da República de 1988, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
- c) É constitucional a modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
- d) O Poder Judiciário não pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, pois violaria a separação de Poderes, cláusula pétrea.
- e) A superveniente extinção dos cargos oferecidos em Edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do artigo 169 da Constituição da República de 1988, ainda que posterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969604

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

245) O Município BETA, do Estado do Rio de Janeiro, publicou o ato administrativo X. Alguns meses após a publicação do ato administrativo, o Prefeito e o Secretário de Obras perceberam a existência de ilegalidade em tal ato. Com receio da provável repercussão social, nada fizeram. O Promotor de Justiça da Comarca, após a instauração de procedimento próprio, propôs ação judicial requerendo a invalidação do referido ato. O magistrado, ao julgar o pedido, assim decidiu: "Julgo improcedente o pedido de invalidação do ato administrativo, tendo em vista que a separação de poderes está prevista no artigo 2º da Constituição da República de 1988 e, nos termos do artigo 60, §4º, da Constituição, é cláusula pétrea. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em matéria de competência do Poder Executivo". Com base nos fatos narrados, marque a alternativa correta.

- a) A decisão judicial está incorreta, pois o Poder Judiciário pode revogar ato administrativo eivado de ilegalidade.
- b) A decisão judicial está correta, pois a separação de poderes, cláusula pétrea, impede que o Poder Judiciário analise a legalidade de atos administrativos.
- c) A decisão judicial está incorreta, pois o Poder Judiciário pode valorar a conveniência e a oportunidade do ato administrativo e, caso entenda ser o ato inconveniente e inoportuno, deve anulá-lo.
- d) A decisão judicial está incorreta, pois o Poder Judiciário pode anular ato administrativo eivado de ilegalidade.
- e) A decisão judicial está correta, pois somente a Administração Pública pode invalidar seus atos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3616516

IDECAN - Adm (UFSB)/UFSB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

246) Diz a Carta Magna que a República Federativa do Brasil, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

- a) é garantido ao servidor público militar o direito à livre associação política; dentre outros.
- b) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; dentre outros.
- c) a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; dentre outros.
- d) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; dentre outros.
- e) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por mais um ano; dentre outros.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3726430

IDECAN - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Cadete Bombeiro Militar Combatente/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

247) O princípio da impessoalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, é um dos pilares que orientam a atuação da Administração Pública. Desse modo, tal princípio:

- a) determina que os atos da Administração Pública devem ser imputados ao Estado, e não ao agente que os pratica, além de vedar a utilização da máquina pública para promoção pessoal ou perseguição de indivíduos.
- b) autoriza que a Administração privilegie determinadas pessoas ou grupos quando isso coincidir com a vontade política do governante eleito.
- c) impede a responsabilização do agente público por eventuais atos ilícitos, uma vez que tais atos são atribuídos exclusivamente ao ente estatal.
- d) permite que a Administração Pública atue em benefício de seus agentes políticos, desde que isso não prejudique de maneira direta o interesse coletivo.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3815404

IDECAN - Of (PM DF)/PM DF/Capelão/Católico/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

248) No exercício da função pública, os servidores e gestores devem observar não apenas as normas legais, mas também princípios constitucionais que conferem legitimidade, moralidade e eficiência aos atos administrativos. À luz do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que trata dos princípios e regras que estruturam a administração pública brasileira, assinale a alternativa correta.

- a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente aos brasileiros natos, vedada a participação de estrangeiros, ainda que prevista em lei específica.
- b) A investidura em cargo ou emprego público depende, necessariamente, da realização de concurso público, sendo vedadas nomeações para cargos em comissão declarados em lei.
- c) Durante todo o prazo de validade do concurso público, inclusive após eventual prorrogação, os candidatos aprovados em novos certames terão prioridade de nomeação sobre os aprovados no concurso anterior.
- d) O prazo de validade do concurso público não poderá exceder dois anos, sendo admitida prorrogação uma única vez, por período idêntico ao fixado inicialmente.
- e) Entre os princípios que regem a administração pública, não se inclui o da eficiência, por se tratar de conceito meramente subjetivo e inaplicável ao controle administrativo.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827599

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

249) Acerca das diretrizes apresentadas pela Constituição Federal, a respeito da Administração Pública, é **correto** afirmar que

- a) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- b) A remuneração dos servidores públicos e o subsídio poderão ser fixados ou alterados por Decreto.
- c) É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
- d) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelos Poderes Legislativo e Poder Judiciário.
- e) É vedada a contratação por tempo determinado, mesmo que para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827609

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

250) Sobre as Diretrizes da Administração Pública à luz da Constituição Federal, é possível afirmar que

- a) é vedada a acumulação remunerada de dois cargos de professor, mesmo havendo compatibilidade de horários.
- b) os acréscimos pecuniários, percebidos por servidor público, serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
- c) é permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- d) durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
- e) somente por Lei específica ou Decreto poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei ordinária, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827617

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

251) Conforme dispõe a Constituição Federal, acerca da Administração Pública, admite-se que

- a) os atos de improbidade administrativa não importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.

- b) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
- c) os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, serão estabelecidos via Decreto.
- d) a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, não acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.
- e) o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, mesmo que não possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2903689

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

252) No início de 2024, O Prefeito de Bacurau, Sr. Massaranduba da Silva Sauro (Partido Velho), adquiriu para o município, três veículos oficiais, para usá-los em viagens pela prefeitura, bem como para transportar a população em geral, para as cidades vizinhas. O prefeito também solicitou que os veículos fossem emplacados com as seguintes placas: "MSS-0099", "MSS-9999" e "MSS-1099", divulgando tal ato nas redes sociais. A irmã do Prefeito, Sra. Magnésia da Silva Sauro (Partido Velho), é vereadora no Município de Bacurau; o primogênito do Prefeito, Sr. Massaranduba da Silva Sauro Filho foi candidato a Deputado Federal, pelo Partido Velho, nas últimas eleições. Considerando que a sigla numérica do Partido Velho é "99", é correto afirmar que os atos praticados pelo prefeito do município em questão são contrários ao princípio da

- a) da eficiência.
- b) da impessoalidade.
- c) da autotutela.
- d) da proporcionalidade e razoabilidade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3179924

IDECAN - Sold (CBM MG)/CBM MG/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

253) Constitucionalmente, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao corretamente ilustrado apenas no seguinte item:

- a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
- b) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
- c) é garantido a qualquer servidor público o direito à livre associação sindical e à greve.
- d) o prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296022

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

254) O artigo 169 da Constituição Federal traz uma preocupação para com o limite com o gasto de pessoal pela Administração Pública. Inclusive, pontua a possibilidade de demissão de servidor público estável se o ente federado ultrapassar tal limite e outras medidas constitucionalmente determinadas não atingirem o resultado previsto. Esse limite e essa consequência estão diretamente ligados ao princípio constitucional da

- a) moralidade.
- b) legalidade.
- c) publicidade.
- d) eficiência.
- e) impessoalidade.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2324813

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

255) A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Considerando o exposto, a vedação ao nepotismo NÃO encontra respaldo, diretamente, em qual princípio:

- a) Eficiência
- b) Moralidade
- c) Igualdade
- d) Publicidade
- e) Impessoalidade

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2517160

IDECAN - Papilo (COGERP SE)/COGERP SE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

256) Durante o curso do seu mandato eletivo, o Governador de Sergipe resolveu tomar posse no cargo de perito criminal, para o qual havia prestado regular concurso público, sendo devidamente aprovado e convocado, na ordem cronológica do certame, pela Administração. Nessa situação hipotética, é possível afirmar que:

- a) O Governador praticou crime de responsabilidade.
- b) Caso haja deliberação da Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, o Governador poderá preservar seu mandato eletivo e, havendo compatibilidade de horários, acumular lícitamente os dois cargos públicos.
- c) Desde que fique afastado do cargo de perito criminal, o Governador não perderá seu mandato eletivo.
- d) O Governador perderá automaticamente o seu mandato eletivo.
- e) O Governador praticou ato de improbidade administrativa.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196932

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

257) Os princípios gerais norteadores da Administração Pública previstos no artigo 37 da Constituição são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

- a) Proporcionalidade.
- b) interesse público.
- c) razoabilidade.
- d) finalidade.
- e) eficiência.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202189

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

258) Assinale a alternativa em que há dois princípios norteadores da administração pública de acordo com o art. 37 da Constituição Federal.

- a) legalidade e moralidade
- b) oficialidade e celeridade
- c) finalidade e interesse público
- d) razoabilidade e proporcionalidade
- e) transparência e supremacia do interesse público.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202202

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

259) Segundo a Constituição Federal, as autarquias devem ser criadas

- a) por atos administrativos vinculados.
- b) por contratos de convênio público.
- c) por contratos de direito privado.
- d) por contratos de direito público.
- e) por lei.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2524556

IDECAN - Med (UFBA)/UFBA/Clínica Médica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

260) Constituição Federal, no caput de seu art. 37, define que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem seguir uma série de princípios, dentre eles o da, publicidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2524557

IDECAN - Med (UFBA)/UFBA/Clínica Médica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

261) À luz da Constituição Federal, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira, com exceção dos que cumpram os requisitos para convocação especial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2524558

IDECAN - Med (UFBA)/UFBA/Clínica Médica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

262) O art. 37, XVI da Constituição Federal trata da vedação da acumulação de cargos públicos, porém, há ressalvas, como no caso do cargo de professor. Pautado em tal ressalva, Pedro Tenório, professor da prestigiada "Universidade Federal A" assumiu cargo, também de professor nas universidades "B" e "C".

A situação apresentada não fere o mandamento constitucional caso haja compatibilidade de horário na prestação do serviço.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714970

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

263) É correto afirmar que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios observa que

- a) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, incluindo as nomeações para cargo em comissão.
- b) o candidato que, aprovado em concurso para provimento de cargo público, seja classificado dentro do número de vagas especificado no respectivo edital possui o direito subjetivo à nomeação.
- c) o prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável ao menos uma vez, por igual período.
- d) a comprovação do exercício de função pública tem a validade de título a ser apresentado em prova de títulos de concurso para provimento de cargo.
- e) é permitida a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716633

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

264) A condenação por improbidade administrativa importará no(a)

- a) cassação dos direitos políticos.
- b) suspensão da função pública.
- c) confisco dos bens.
- d) prisão domiciliar.
- e) ressarcimento ao erário.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1384052

IDECAN - PEBTT (IF Roraima)/IF RR/Administração/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

265) Sobre a Administração Pública, analise as afirmativas a seguir:

- I.** As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
- II.** A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
- III.** Serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional ou dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se somente a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se somente a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se somente as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065581

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

266) Assinale a alternativa que contenha um princípio da Administração Pública que **não** se encontre formalmente expresso na Constituição Federal de 1988.

- a) princípio da legalidade
- b) princípio da impessoalidade
- c) princípio da eficiência
- d) princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado
- e) princípio da publicidade

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/676501

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

267) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse cenário, analise os itens abaixo:

I. Viola a Constituição Federal a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas.

II. O direito ao auxílio-alimentação se estende aos servidores inativos.

III. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- a) Apenas **I**.
- b) Apenas **I** e **II**.
- c) Apenas **I** e **III**.
- d) Apenas **III**.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1105120

IDECAN - Gest (Manhumirim)/Pref Manhumirim/Municipal de Convênio/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

268) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá a alguns princípios. Segundo o Art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil são esses princípios, **EXCETO**:

- a) Eficiência.
- b) Moralidade.
- c) Impessoalidade.
- d) Segurança jurídica.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/428049

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

269) Considere que o Chefe do Executivo tenha apresentado Projeto de Lei à Câmara Municipal de Aracruz/ES propondo a qualificação das secretarias municipais como Agências Executivas. Nos termos das normas constitucionais vigentes relativas à Administração Pública, assinale a afirmativa correta.

- a) A Constituição restringe a celebração de acordo de resultados ao âmbito da União, Estados e Distrito Federal, tendo excluído o Município de tal possibilidade.
- b) É vedada a transformação de secretarias municipais em agências executivas, posto que a Constituição somente permite celebrar contratos de gestão com autarquias.
- c) A criação de agências executivas independe de projeto de lei e consuma-se por meio de contrato de gestão, sendo vedado ampliar a autonomia orçamentária e financeira dos órgãos.
- d) O projeto de lei deverá dispor, dentre outros pontos, sobre os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes das referidas secretarias municipais.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/428050

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

270) Considere que um servidor público efetivo da Câmara Municipal de Aracruz/ES receba remuneração mensal no valor de R\$ 1.500,00 composta de: 1) R\$ 1.000,00 (vencimento básico); 2) R\$ 200,00 (relativos a dois quinquênios); 3) R\$ 300,00 (adicional de produtividade). Baseado estritamente no que dispõe a Constituição Federal relativamente aos acréscimos pecuniários devidos aos servidores públicos, supondo que o servidor faça jus ao terceiro quinquênio, pode-se deduzir que a próxima remuneração do servidor será de:

- a) R\$ 1.600,00.
- b) R\$ 1.620,00.
- c) R\$ 1.630,00.
- d) R\$ 1.650,00.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/483406

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

271) Em relação às regras constitucionais aplicáveis à Administração Pública, é correto afirmar que:

- a) O prazo de validade de dois anos de um concurso público é prorrogável uma vez, por até dois anos.
- b) A Constituição reserva percentual de 20% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência.
- c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- d) Os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público são previstos na Constituição.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/483407

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

272) Quanto às regras constitucionais aplicáveis à Administração Pública, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, **EXCETO**:

- a) A remuneração do pessoal.
- b) O prazo de duração do contrato.
- c) A responsabilidade subsidiária do estado.
- d) Os controles e critérios de avaliação de desempenho.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2753459

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Comunicação e Ouvidoria/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

273) A Emenda Constitucional nº 19/98 é considerada um marco importante para as ouvidorias no Brasil, uma vez que, em seu artigo 37º, há uma importante previsão sobre esta matéria. Sobre o disposto no §3º, do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela EC 19/98, assinale a afirmativa **correta**.

- a) "Dentre outras atribuições, as ouvidorias serão responsáveis pela investigação processual e punição, nos casos envolvendo corrupção de agentes públicos."
- b) "O poder público estadual e municipal deverão, através de regulamentação própria, instituir suas ouvidorias para o correto atendimento às demandas da sociedade."
- c) "Ficam instituídas as ouvidorias federais, onde serão registradas pela sociedade, os eventuais casos de abuso de poder, oriundas da Administração Pública Direta e Indireta."
- d) "As informações relativas à Administração Pública serão resguardadas ao conhecimento da sociedade em geral, sendo seu acesso permitido tão somente aos órgãos vinculados ao governo."
- e) "As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços."

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/274530

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

274) Considerando as regras constitucionais sobre a administração pública, analise as afirmativas.

- I.** Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II.** A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- III.** É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- a) **I, II e III.**
- b) **I**, apenas.
- c) **I e II**, apenas.
- d) **I e III**, apenas.
- e) **II e III**, apenas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/370482

IDECAN - Ana Ban (BANDES)/BANDES/Direito/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

275) Jorge exerce o cargo de professor de economia em uma universidade federal, situada numa pequena cidade do interior. Porém, Jorge pretende se candidatar a prefeito. Com base nos fatos apresentados e no texto constitucional acerca da possibilidade de cumulação de cargos e remunerações, é correto afirmar que, caso Jorge seja investido no mandato de Prefeito,

- a) será afastado do cargo de professor, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- b) poderá continuar exercendo, simultaneamente, o cargo de professor, desde que haja compatibilidade de horários, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- c) será afastado do cargo de professor, perdendo a respectiva remuneração, impondo a Constituição que ele receba a remuneração relativa ao cargo de chefe do executivo.
- d) poderá continuar exercendo, simultaneamente, o cargo de professor, desde que haja compatibilidade de horários, sendo possível cumular a remuneração de ambos os casos.
- e) será afastado do cargo de professor, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Caso fosse professor da rede municipal, poderia acumular os cargos e a remuneração, desde que houvesse compatibilidade de horários.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398943

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

276) A Constituição Federal vigente, nos termos dos arts. 37 ao 41, estabelece normas de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Considerando essas normas, avalie as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas.

- I.** "A Comissão Nacional de Energia Nuclear sujeita-se aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência."

PORQUE

II. "A Comissão Nacional de Energia Nuclear é um órgão público integrante da Administração Pública Federal Direta."

Assinale a alternativa correta.

- a) As duas afirmativas são falsas.
- b) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
- c) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa.
- d) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
- e) As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398946

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

277) A Comissão Nacional de Energia Nuclear deve observar as normas previstas na Constituição Federal vigente, no que tange ao Capítulo referente à administração pública. De acordo com o texto constitucional, a remuneração do servidor público federal deve limitar-se a um teto constitucional. Considerando esse teto constitucional remuneratório, analise as afirmativas.

- I.** Os servidores públicos efetivos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não podem receber remuneração maior que o subsídio do Presidente da República.
- II.** A verba que o servidor público efetivo receber a título de indenização será computada para fins de limitação ao teto constitucional remuneratório.
- III.** Caso um servidor público acumule lícitamente dois cargos efetivos federais, as remunerações de ambos os cargos serão computadas para fins do limite constitucional remuneratório.
- IV.** Um professor federal aposentado, que acumule os proventos com a remuneração de um cargo de Analista na Comissão Nacional de Energia Nuclear, estará sujeito ao teto remuneratório de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) II.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e IV.
- e) III e IV.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398982

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

278) Acerca do tratamento que a Constituição Federal dá à Administração Pública, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) É garantido ao servidor civil o direito à livre associação sindical.
- b) A proibição da cumulação de cargos públicos remunerados estende-se a empregos e funções.
- c) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- d) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- e) Somente por lei específica poderão ser criadas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399299

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Operações Logísticas/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

279) De acordo com os ditames constitucionais da Carta Magna de 1988, art. 37, a respeito de processo licitatório, analise.

- I.** Nos processos licitatórios, seja na administração direta ou indireta, deverão ser observados os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- II.** Obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.
- III.** Os contratos firmados com a Administração Pública deverão conter cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I, II e III.
- b) I, apenas.
- c) II, apenas.
- d) III, apenas.
- e) I e III, apenas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399737

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

280) São princípios que norteiam a Administração Pública Direta e Indireta, de acordo com o art. 37, caput, da Constituição Federal, **EXCETO**:

- a) Princípio da Moralidade, segundo o qual a administração e seus agentes têm que atuar conforme os princípios éticos consagrados pela sociedade.
- b) Princípio da Impessoalidade que traduz a ideia de que a administração deve tratar todos os administrados sem discriminações de qualquer tipo, ou seja, sem favoritismos ou perseguições.
- c) Princípio da Eficácia, segundo o qual a administração pública quando da realização de procedimento licitatório, deve observar a produtividade da empresa contratada, primando pela celeridade.
- d) Princípio da Publicidade, o qual consagra a ideia de que os administrados têm direito à informação sobre assuntos públicos, sendo dever da administração manter-se transparente em sua atuação.
- e) Princípio da Legalidade representa a completa submissão da administração às leis, sendo que esta deve tão somente obedecer, cumprir e praticar o disposto em lei, gerando, assim, segurança jurídica aos cidadãos.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399740

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

281) São regras específicas que a administração pública deve seguir para estar em conformidade com o que determina a Constituição Federal de 1988, **EXCETO**:

- a) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- b) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
- c) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- d) A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sem ressalvas, observado, sempre, o requisito da idade para ocupação das primeiras vagas.
- e) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399741

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

282) Acerca da remuneração e/ou subsídios dos servidores públicos, segundo a Constituição Federal, assinale a afirmativa correta.

- a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- b) Não há vedação na vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- c) Pode-se aplicar, no âmbito municipal, como limite remuneratório para os servidores do respectivo município, o subsídio do Presidente da respectiva casa legislativa.
- d) O subsídio dos detentores de mandato eletivo, desde que cumulados com proventos, pensões ou outra espécie indenizatória, poderá exceder subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- e) A remuneração dos servidores públicos pode ser alterada através de uma lei geral, de competência do Poder Executivo e que englobe os servidores de todos os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399742

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

283) Sobre as hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos, bem como os casos de servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, conforme disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que

- a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, poderá manter-se em um cargo, emprego ou função.
- b) invetido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não lhe cabendo optar pela sua remuneração.
- c) cabe acumulação de dois cargos públicos de professor, desde que de universidade, ainda que não se comprove compatibilidade de horários.
- d) cabe a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde, não se estendendo aos empregos públicos e sem necessidade de se comprovar compatibilidade de horários.
- e) a acumulação remunerada de cargos públicos é admitida quando houver compatibilidade de horários, como, por exemplo, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399743

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

284) O art. 37, §10, da Constituição Federal, dispõe sobre a vedação da percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142, todos da referida lei, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. São circunstâncias cabíveis de acumulação de proventos, **EXCETO**:

- a) De aposentadoria e da remuneração de servidor ativo, quando decorrentes de cargos acumuláveis.
- b) De aposentadoria se decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal.
- c) De aposentadoria e remuneração de servidor ativo por exercício de cargo de provimento em comissão.
- d) De aposentadoria e subsídio de mandato eletivo, destacando que a regra é a vedação da percepção simultânea.
- e) De aposentadoria e da remuneração de deputado federal que permaneça, durante o mandato, em atividade em cargo público efetivo.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/368002

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

285) De acordo com a Constituição Federal, em seu Art. 37, a Administração Pública deve observar alguns princípios, dentre os quais se inclui:

- a) A imprescritibilidade.
- b) A pontualidade.
- c) A legalidade.
- d) A universalidade.
- e) A adequação.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/368005

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

286) Analise as afirmativas:

- I.** Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
- II.** As pessoas portadoras de deficiência não poderão ocupar cargos e empregos públicos.
- III.** A Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- a) **I**
- b) **II**
- c) **II, III**
- d) **I, III**
- e) **I, II, III**

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/369410

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

287) É necessária a aprovação em concurso público para a investidura em:

- a) Cargo Público e Emprego Público.
- b) Emprego Público e Cargo em Comissão.
- c) Cargo Público e Cargo em Comissão.
- d) Cargo em Comissão e Função de Confiança.
- e) Qualquer hipótese é necessária a realização do concurso público.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/369411

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

288) Marque a afirmativa correta:

- a) O prazo de validade do concurso público será de 05 (cinco) anos, prorrogáveis por 02 (duas) vezes, por igual período.
- b) Não é permitido ao Servidor Público Civil o direito à greve, não sendo permitida também a livre associação sindical.
- c) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
- d) É livremente admitida a acumulação de cargos públicos.
- e) Para que os órgãos da Administração Direta possam contratar obras, serviços, compras e alienações não será necessário o processo de licitação, podendo fazê-lo livremente segundo o critério discricionário do Chefe do Poder Executivo.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/369432

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Disposições Gerais (Administração Pública - arts. 37 e 38 da CF/1988)

289) Marque **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:

- () A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade permanente de interesse particular dos administradores públicos, sendo prática amplamente admitida pelos tribunais.
- () É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoa do serviço público.
- () A publicidade dos atos, programas, obras e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

A sequência está correta em:

- a) **V, V, V**
- b) **F, F, F**
- c) **F, V, V**
- d) **V, V, F**
- e) **V, F, V**

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969500

IDECAN - Ana PDC (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

290) A Constituição Federal da República Federativa do Brasil estabelece que o servidor efetivo tem direito a um regime próprio de previdência social (RPPS), com caráter contributivo e solidário, financiado pelo ente público e pelos próprios segurados (ativos, aposentados e pensionistas). Esse modelo revela que a aposentadoria tem função constitucional de assegurar renda substitutiva após incapacidade, idade avançada ou tempo de contribuição; proteger o servidor e sua família; materializar o direito social à previdência dentro do serviço público. O próprio art. 40 prevê hipóteses de aposentadoria como incapacidade permanente, compulsória por idade e voluntária mediante requisitos de idade e contribuição. Assim, o servidor público abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, corretamente:

- a) Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; dentre outros.
- b) Depois da incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo; dentre outros.
- c) Com proventos de aposentadoria que poderão ser inferiores ao valor mínimo ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, desde que justificados; dentre outros.
- d) Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, ainda que suscetível de readaptação, que deve ser voluntária; dentre outros.
- e) No âmbito da União, na idade mínima estabelecida em lei complementar, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos na própria Constituição; dentre outros.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039097

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

291) Em relação ao tema "servidores públicos", com base no que nos leciona a Constituição Federal de 1988, podemos afirmar que:

- a) a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório dispensa a observância das peculiaridades do cargo.
- b) os Municípios manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.
- c) o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, juntamente com o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
- d) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
- e) os Poderes Legislativo e Judiciário publicarão mensalmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827615

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

292) Quanto aos servidores da administração pública, sob a foco da Constituição Federal, é **correto** afirmar que

- a) aquele considerado estável só perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei ordinária, assegurada ampla defesa.
- b) sendo invalidada, por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
- c) extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- d) para aquisição da estabilidade, é facultada a avaliação especial de desempenho por comissão.
- e) aquele considerado estável só perderá o cargo mediante requerimento popular em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827621

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

293) A respeito da remuneração dos servidores públicos, sob a luz da Constituição Federal, é **correto** afirmar que

- a) a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, dentre outros, os requisitos para a investidura.
- b) é possível a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.
- c) o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em quatro ou mais parcelas.
- d) os municípios manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.
- e) é permitida a concessão do acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897277

IDECAN - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Apoio Administrativo/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

294) Considerando que Paulo detém mandato eletivo no Poder Legislativo Estadual, André é servidor público com cargo no Poder Executivo Estadual e que Rita é servidora pública com cargo no Poder Judiciário Estadual, de acordo com a Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar que:

- a) Paulo deve ser remunerado com subsídio fixado em parcela única.
- b) Diferentemente de Paulo, André deve ser remunerado com subsídio fixado em parcela única.
- c) Diferentemente de André e Paulo, Rita deve ser remunerada com subsídio fixado em parcela única.
- d) Diferentemente de Rita, Paulo não pode ser remunerado com subsídio fixado em parcela única.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296003

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

295) A Constituição Federal de 1988 estabelece regras relacionadas ao teto remuneratório e sobre a acumulação de cargos. Imaginemos a seguinte situação: José é um professor da rede básica de ensino do município Y e exerce cargo científico no estado Z, possuindo compatibilidade de horários para o exercício das atribuições. Sobre tal situação, é correto afirmar que trata-se de uma

- a) acumulação legal de cargos e o STF compreende que as remunerações, para fins de teto remuneratório, serão analisadas de modo isolado.
- b) acumulação legal de cargos e a somatória das duas remunerações não poderá exceder ao valor da remuneração dos desembargadores do Tribunal de Justiça em que o servidor for vinculado.
- c) acumulação ilegal de cargos, devendo José ser suspenso do serviço público.
- d) acumulação legal de cargos e o STF compreende que as remunerações, para fins de teto remuneratório, serão analisadas conjuntamente a somatória.
- e) acumulação ilegal de cargos, devendo José ser demitido do serviço público.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150981

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

296) De acordo com a Constituição Federal, mesmo após preencher todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, o servidor titular de cargo efetivo pode optar por permanecer em atividade, fazendo jus a um abono de permanência. Nesse caso, é correto afirmar que o abono de permanência será

- a) no mínimo, o valor da contribuição previdenciária do servidor público e poderá ser pago até completar a idade de 70 (setenta) anos.
- b) igual ao salário-mínimo vigente e poderá ser pago até completar a idade para a aposentadoria compulsória.
- c) equivalente, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária do servidor público e poderá ser pago até completar a idade para aposentadoria compulsória.
- d) igual ao valor da contribuição previdenciária do servidor público e poderá ser pago até completar a idade de 75 (setenta e cinco) anos.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/769363

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

297) A Constituição Federal prevê a estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, assim como traz casos de perda do respectivo cargo. A esse respeito, é correto afirmar que

- a) o servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- b) extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- c) como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória, no mínimo, a realização de três avaliações de desempenho.
- d) invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização.
- e) o servidor público estável só perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho e em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/483402

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

298) Quanto às regras constitucionais aplicáveis à Administração Pública, é facultativa a remuneração por subsídio para:

- a) Prefeito.
- b) Governador.
- c) Auditor da Receita.
- d) Ministros de Estado.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399672

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

299) De acordo com a Constituição Federal, o período para o cumprimento do estágio probatório será de

- a) 12 meses.
- b) 18 meses.
- c) 24 meses.
- d) 36 meses.
- e) 48 meses.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399745

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

300) Acerca da aposentadoria dos servidores públicos, com base no que dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que

- a) em situações específicas e urgentes, a lei poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.
- b) é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
- c) é vedada a adoção de critérios diferenciadores para concessão de aposentadoria aos servidores públicos, não havendo exceções a tal regra.
- d) o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal não será contado para efeito de aposentadoria, uma vez que cada qual corresponde à previdência própria de cada ente federativo.
- e) é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência própria, inclusive aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399756

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

301) O art. 39, §1º, da Constituição Federal, dispõe que: "§1º – A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho". Posto isto, a fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório observará os seguintes itens, **EXCETO**:

- a) As peculiaridades dos cargos.
- b) Os requisitos para a investidura.
- c) A complexidade dos cargos componentes de cada carreira.
- d) A posição classificatória, quando do respectivo concurso público.
- e) A natureza e o grau de responsabilidade do cargo, observada a respectiva carreira.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3399758

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

302) Sobre a estabilidade do servidor público, disposto no art. 41 da Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- a) os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após três anos de efetivo exercício.
- b) a avaliação especial de desempenho não é obrigatória para fins de aquisição da estabilidade, sendo determinada segundo critérios especiais de necessidade.
- c) o servidor público estável poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- d) o procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa, também poderá ser causa de perda do cargo de servidor público estável.
- e) extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3401079

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Recursos Humanos/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

303) A Constituição Federal estabelece as seguintes condições para a aposentadoria dos servidores titulares de cargos efetivos da União, **EXCETO**:

- a) Por invalidez permanente.
- b) Compulsoriamente aos 70 anos.
- c) Os proventos, na aposentadoria por invalidez, serão integrais.
- d) Os proventos, na aposentadoria compulsória, serão proporcionais ao tempo de contribuição.
- e) Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/368009

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

304) De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que o servidor público estável:

- a) Não perderá o cargo em virtude da estabilidade que possui, em nenhuma hipótese.
- b) Só perderá o cargo em virtude de processo administrativo.
- c) Jamais perderá o cargo, salvo por motivo de abandono.
- d) Perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- e) Perderá o cargo automaticamente, sem direito a defesa, se praticar insubordinação.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/368011

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Servidores Públicos (arts. 39 a 41 da CF/1988)

305) De acordo com a Constituição Federal, são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatório:

- a) Avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
- b) Participação em curso de capacitação.
- c) Mestrado em ciências administrativas.
- d) Avaliação de conduta ética.
- e) Pós-graduação na área de atuação.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3809690

IDECAN - Of BM (CBM DF)/CBM DF/Cirurgião-Dentista/Dentística/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

306) Considerando a vigência do Decreto-Lei Federal nº 667/1969 (Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências), temos que os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, de modo que podemos observar como correto apenas o inculcado em:

- a) A remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada.
- b) É vedado incidir contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas.
- c) O benefício da pensão militar é irredutível e deve ser revisto anualmente, na mesma data do aumento do salário-mínimo nacional.
- d) A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os ministros do Supremo Tribunal Federal.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/137118

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

307) À luz do regime constitucional de remuneração dos servidores públicos, assinale abaixo o que não pode integrar a remuneração dos militares estaduais:

- a) gratificação natalina.
- b) adicional noturno.
- c) auxílio alimentação.
- d) adicional de férias.
- e) abono de permanência.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2233916

IDECAN - Sold (PM MS)/PM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

308) Acerca dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, analise os itens a seguir:

- I.** Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
- II.** Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.
- III.** Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, é vedada a acumulação de cargos públicos, exceto quando for conveniente para a atividade militar.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- a) apenas **I**.
- b) apenas **II**.
- c) apenas **III**.
- d) **I** e **II**.
- e) **I**, **II** e **III**.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/369429

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42 da CF/1988)

309) Marque **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:

- () Não caberá "Habeas- Corpus" em relação à punição disciplinar militar.
- () O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
- () Aos militares são permitidas a sindicalização e a greve.

A sequência está correta em:

- a) V, V, V.
- b) F, F, F.
- c) F, V, V.
- d) V, V, F.
- e) V, F, V.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3616500

IDECAN - Adm (UFSB)/UFSB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Regiões (Administração Pública, art. 43 da CF/1988)

310) A partir das lições emanadas da CFRB/88, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. Assim, assinale a alternativa **correta**.

- a) Os estados incentivarão a recuperação de terras áridas e cooperarão com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.
- b) Dependerá de sanção dos prefeitos a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.
- c) Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o art. 43, §2º, **III** (CFRB/88), considerará critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono.
- d) Lei delegada disporá sobre a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.
- e) Lei complementar disporá sobre isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/3614099

IDECAN - Tec (UFOB)/UFOB/Assuntos Educacionais/Física/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Organização do Estado (arts. 18 a 43 da CF/1988)

311) Com base na Constituição Federal Brasileira, no que trata da Organização do Estado, marque a alternativa **correta**.

- a) O Distrito Federal acumula competências legislativas reservadas aos Estados e aos Municípios, mas não pode ser dividido em Municípios.
- b) A União possui competência exclusiva para legislar sobre todas as matérias de interesse nacional, estadual e municipal, garantindo a uniformidade normativa em todo o território brasileiro.
- c) Os Estados possuem autonomia administrativa, mas suas constituições estaduais devem seguir integralmente o modelo da Constituição Federal, sem possibilidade de adaptações regionais.
- d) Os Municípios não possuem capacidade de auto-organização, dependendo da legislação estadual para disciplinar sua estrutura administrativa e competência tributária.
- e) Os Territórios Federais têm autonomia política e administrativa, sendo equiparados aos Estados na estrutura da Federação brasileira.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/3398983

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Organização do Estado (arts. 18 a 43 da CF/1988)

312) Sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Brasília é a capital federal.
- b) Essa organização compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.
- c) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, serão reguladas em lei ordinária.
- d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
- e) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/2722724

IDECAN - Aux (Pref Ipatinga)/Pref Ipatinga/Gestão/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Organização do Estado (arts. 18 a 43 da CF/1988)

313) O município de Ipatinga promoverá a celebração de convênio ou consórcio com a União, o Estado e outros municípios ou com órgãos federais, estaduais e municipais, objetivando especialmente:

- I.** Promover a implementação e desenvolvimento do distrito industrial.
- II.** Criar ou incentivar a criação de centros de abastecimento alimentar.
- III.** Promover programas de prevenção e controle de poluição, objetivando melhoria da qualidade ambiental a nível local e regional.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):

- a) **I, II, III**
- b) **II**
- c) **III**
- d) **II, III**
- e) **I, II**

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/137115

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Congresso Nacional (arts. 44 a 47 da CF/1988)

314) Nas democracias contemporâneas, a instauração do estado de sítio representa um momento de grave instabilidade política e institucional, daí porque a sua autorização, no Brasil, é competência exclusiva _____:

- a) do Congresso Nacional.
- b) do Presidente da República.
- c) da Câmara dos Deputados.
- d) das Forças Armadas.
- e) do Senado Federal.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2245398

IDECAN - Of (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

315) Sem a sanção do Presidente da República, o Congresso Nacional decidiu extinguir o Ministério da Defesa, bem como convocar plebiscito sobre a liberação de porte de arma para a população em geral.

Sobre as duas iniciativas em questão, assinale a alternativa correta:

- a) O Congresso Nacional agiu totalmente de acordo com a Constituição.
- b) As duas iniciativas não têm amparo na Constituição.
- c) Ao invés do Congresso Nacional, a convocação do plebiscito deveria ter sido feita pela Câmara dos Deputados.
- d) Para a extinção do Ministério da Defesa, seria necessária a sanção do Presidente da República, a qual não é exigida para a convocação do plebiscito.
- e) O Congresso Nacional agiu apenas parcialmente de acordo com a Constituição, uma vez que não pode convocar plebiscito sem a aprovação do Presidente da República.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1017515

IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

316) A Constituição Federal dedicou seção à determinação das atribuições do Congresso Nacional. Nesta, estão relacionadas as matérias que são de sua competência. Considerando as disposições constitucionais, NÃO é competência do Congresso Nacional:

- a) Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.
- b) Apreçar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.
- c) Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes.
- d) Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
- e) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/598829

IDECAN - Tec NS (UERN)/UERN/Contador/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Congresso Nacional (arts. 48 a 50 da CF/1988)

317) O controle externo sobre o Poder Executivo é prerrogativa do Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, conforme preconiza a CRFB. Dentre as competências de controle externo previstas na CRFB para o Congresso Nacional, a seguir, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Escolher dois terços do TCU.
- b) Fiscalizar e controlar os atos do Executivo.
- c) Julgar anualmente as contas do Presidente da República.
- d) Controlar os limites de endividamento e aprovar operações de crédito.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202180

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

318) Dentro do modelo bicameral, o Senado Federal detém a prerrogativa de fazer leis e de fiscalizar os atos do Poder Executivo, assim como a Câmara dos Deputados.

Todavia há competências privativas do Senado, entre as quais está

- a) dispor sobre a regulamentação das agências executivas e reguladoras.
- b) processar e julgar o Presidente da Câmara dos Deputados.
- c) aprovar, previamente, a indicação do Presidente da República de presidente da Caixa Econômica Federal.
- d) autorizar a abertura de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e ministros de Estado.
- e) eleger os integrantes do Conselho da República.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026483

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

319) Assinale abaixo a única alternativa que trata de competência privativa do Senado Federal:

- a) Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.
- b) Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.
- c) Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.
- d) Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
- e) Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150703

IDECAN - Ass Jur (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Senado Federal (art. 52 da CF/1988)

320) Sabe-se que o Senado Federal é composto de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. No caso de determinado candidato ser eleito Senador, pode-se afirmar que ele terá

- a) a partir de três suplentes.
- b) somente dois suplentes.
- c) no máximo três suplentes.
- d) a partir de dois suplentes.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/1748828

IDECAN - Per Leg (PEFOCE)/PEFOCE/Farmácia/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

321) Quando se estudam temas processuais penais como prisão, ação penal e processo, algumas regras constitucionais devem ser observadas, especialmente relativas à pessoa que ocupe cargo com prerrogativa de função. Nessas hipóteses, a Constituição Federal e algumas Leis Orgânicas nacionais estabelecem normas claras que devem ser cumpridas para dar regular andamento processual de acordo com o devido processo legal.

As alternativas a seguir mencionam hipóteses relacionadas aos Congressistas (Deputados Federais e Senadores), ao Chefe do Executivo Federal (Presidente da República) e aos Magistrados e Membros do Ministério Público.

Nesse contexto, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
- b) O Presidente da República não poderá ser preso enquanto não houver sentença condenatória definitiva com trânsito em julgado, nas infrações comuns.
- c) Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.
- d) Os Magistrados e Membros do Ministério Público somente poderão ser presos em flagrante de crime inafiançável, e suas prisões deverão ser, imediatamente, comunicadas ao Presidente do Tribunal a que estiver vinculado o Juiz e ao Procurador-Geral, no caso de membros do Ministério Público.
- e) O pedido de sustação do andamento da ação por crime ocorrido após a diplomação de Senador ou Deputado Federal será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de trinta dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.

Gabarito: E

www.teccursos.com.br/questoes/722386

IDECAN - Proc (CRF SP)/CRF SP/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Deputados e Senadores (arts. 53 a 56 da CF/1988)

322) "O Deputado Federal Tício da Silva, no exercício de seu mandato, durante uma sessão da Câmara em que fora acusado por colega de corrupção e fraude, manifesta-se por sua inocência e afirma de imediato renunciar a qualquer de suas imunidades, para provar em vias de processo regular a sua inocência." Quanto à manifestação do Deputado pela renúncia de imunidades parlamentares, é correto afirmar que:

- a) A manifestação do Deputado durante a sessão é suficiente a validar a renúncia de imunidades.
- b) Sendo as imunidades parlamentares garantia institucional concedida ao Congresso Nacional, não poderá o Deputado destas dispor.
- c) O Deputado deverá formalizar o ato de renúncia através de petição destinada ao presidente da Câmara para que o mesmo seja válido.
- d) A manifestação oral do candidato não servirá à renúncia de imunidades, vez que para tanto é necessário pedido de manifestação específico, ainda que oralmente.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/2906727

IDECAN - GCM (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Comissões Parlamentares - Permanentes e Temporárias (art. 58 da CF/1988)

323) Em sua Seção VII, intitulada "Das Comissões", a Constituição Federal de 1988 dispõe que as Comissões Parlamentares de Inquérito:

- a) não podem, na Câmara dos Deputados, apurar fato determinado.
- b) têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas.
- c) promovem, quando concluídas as investigações, a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
- d) são instauradas mediante requerimento de dois terços dos membros do Congresso Nacional.
- e) são vedadas de serem criadas pelo Senado Federal, independentemente de seu tipo.

Gabarito: B

www.teccursos.com.br/questoes/3888784

IDECAN - Ag Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

324) O Poder Legislativo está disciplinado nos artigos 44 a 76 da Constituição da República de 1988. O artigo 59 elenca os atos normativos primários. Um dos atos normativos primários é a emenda constitucional. No tocante aos legitimados para a propositura de Projeto de Emenda Constitucional, marque a afirmativa correta.

- a) Metade, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal goza de legitimidade para a propositura de Projeto de Emenda Constitucional.
- b) O Vice-Presidente da República goza de legitimidade para a propositura de Projeto de Emenda Constitucional.
- c) Mais de um terço das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros goza de legitimidade para a propositura de Projeto de Emenda Constitucional.
- d) O Presidente do Supremo Tribunal Federal goza de legitimidade para a propositura de Projeto de Emenda Constitucional.
- e) Um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal goza de legitimidade para a propositura de Projeto de Emenda Constitucional.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039096

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

325) Em se tratando do tema a respeito das emendas à Constituição, à luz do que nos leciona a Constituição Federal, aponte a alternativa que indica **corretamente** o mínimo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para encaminhamento da proposta.

- a) Um Terço dos membros.
- b) Dois Terços dos membros.
- c) Metade dos membros.
- d) Unanimidade dos membros.
- e) Um quarto dos membros.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714972

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

326) Qual matéria pode ser objeto de emenda constitucional?

- a) O voto direto.
- b) O voto secreto.
- c) O voto universal.
- d) O voto periódico.
- e) O voto facultativo.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716640

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

327) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

- I.** de um terço, no mínimo, dos membros do Senado Federal;
- II.** de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria absoluta de seus membros;
- III.** de Ministro de Estado;
- IV.** por iniciativa popular;
- V.** do Presidente da República.

Analise os itens acima e assinale

- a) se apenas os itens **I** e **III** estiverem corretos.
- b) se apenas os itens **II** e **IV** estiverem corretos.
- c) se apenas os itens **II** e **V** estiverem corretos.
- d) se apenas os itens **I** e **V** estiverem corretos.
- e) se apenas os itens **I** e **IV** estiverem corretos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064096

IDECAN - Aud (IF CE)/IF CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

328) A Constituição estabelece um rol taxativo de legitimados para apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ao Congresso Nacional. São eles:

- I.** dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- II.** o Presidente da República;
- III.** mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Analise os itens acima e assinale

- a) se apenas os itens **I** e **II** estiverem corretos.
- b) se apenas os itens **I** e **III** estiverem corretos.
- c) se todos os itens estiverem corretos.
- d) se apenas os itens **II** e **III** estiverem corretos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150956

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

329) A Constituição Federal de 1988 não poderá ser emendada na vigência de:

- I.** Intervenção da União em qualquer Estado da Federação.

II. Estado de defesa ou de qualquer intervenção.

III. Estado de sítio.

IV. Estado de calamidade pública.

V. Intervenção federal no Distrito Federal.

Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns):

- a) **I, III e V.**
- b) **I, II e IV.**
- c) **II e V.**
- d) **I e III.**

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/736509

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

330) A respeito da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) A atual Constituição brasileira, promulgada em 1988, institui o Estado Democrático de Direito, considerando o voto direto, secreto, universal e periódico como uma das chamadas cláusulas pétreas.
- b) Erradicar a pobreza e garantir o desenvolvimento nacional são objetivos da República Federativa do Brasil, que pauta suas relações internacionais, entre outros, pelos princípios da não intervenção e da concessão de asilo político.
- c) A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
- d) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura.
- e) Apesar de demandar um processo legislativo especial e mais dificultoso, a aprovação de uma emenda constitucional não exige sanção presidencial, podendo ser realizados no mesmo dia os dois turnos em que a proposta deve ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/483410

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

331) Acerca das regras constitucionais aplicáveis ao processo legislativo, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, **EXCETO**:

- a) Do Presidente da República.
- b) De um terço dos governadores de estado.
- c) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- d) De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/483411

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Emenda à Constituição (art. 60 da CF/1988)

332) Em relação às regras constitucionais aplicáveis ao processo legislativo, **NÃO** se inclui como cláusula pétrea:

- a) A separação dos poderes.
- b) A forma federativa de estado.
- c) O sistema de governo presidencialista.
- d) O voto direto, secreto, universal e periódico.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196929

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

333) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las imediatamente ao Congresso Nacional.

É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a Direito

- a) Previdenciário.
- b) Trabalhista.
- c) Tributário.
- d) Eleitoral.
- e) Civil.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716631

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

334) São pressupostos procedimentais na edição de Medida Provisória

- a) a relevância e a urgência.

- b) as matérias relativas à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público.
- c) as matérias relativas às diretrizes orçamentárias.
- d) a matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
- e) a necessidade de conversão em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, uma vez por igual período, para preservar sua eficácia.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/676504

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

335) Sobre as medidas provisórias, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, a depender da iniciativa do Presidente da República.
- b) Os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, consubstanciados nos conceitos jurídicos indeterminados de relevância e urgência, apenas excepcionalmente se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por força do princípio da separação de poderes.
- c) É vedada a edição de medida provisória sobre matéria de direito penal e processual penal.
- d) Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1039482

IDECAN - FTrib (Conquista)/Pref Conquista/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

336) É permitida a edição de medidas provisórias

- a) sobre matéria relativa à cidadania e direito eleitoral.
- b) que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro.
- c) sobre matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.
- d) no caso de crédito extraordinário somente para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/370483

IDECAN - Ana Ban (BANDES)/BANDES/Direito/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Medidas Provisórias

337) Considere que o Presidente da República edite uma medida provisória sobre matéria tributária e a submeta à apreciação do Congresso Nacional de imediato.

Sobre essa medida provisória, é correto afirmar que

- a) padece de vício de inconstitucionalidade insanável por tratar de matéria tributária, o que é expressamente vedado pelo texto constitucional.
- b) caso perca sua eficácia por decurso do tempo, poderá ser reeditada, na mesma sessão legislativa, pelo voto de maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
- c) caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examiná-la e sobre ela emitir parecer, antes de ser apreciada, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.
- d) perderá sua eficácia, desde a edição, se não for convertida em lei no prazo de trinta dias, prorrogável uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela decorrentes.
- e) se a medida provisória não for apreciada em até quinze dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3889194

IDECAN - Esc Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

338) Nos termos do artigo 66, §1º, da Constituição da República de 1988, se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Em relação ao tema veto, marque a afirmativa correta.

- a) O veto não será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria relativa dos Deputados e Senadores.
- b) O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo ou de alínea.
- c) O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de sessenta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.
- d) O veto parcial poderá abranger palavra, vírgula ou expressão de artigo, de parágrafo ou de alínea.
- e) O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria relativa dos Deputados e Senadores.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039092

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

339) Em se tratando dos municípios à luz do que nos leciona a Constituição Federal de 1988, em especial sobre sua Lei orgânica, é **correto** afirmar que:

- a) o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em três turnos, com o interstício mínimo de vinte dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.
- b) o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em um turno e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.
- c) o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de cinco dias, e aprovada por um terço dos membros da Câmara Municipal.
- d) o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em três turnos, com o interstício mínimo de trinta dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.
- e) o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2906711

IDECAN - GCM (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

340) Dentre as atribuições do Presidente da República, consta o poder de considerar um projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetando-o total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis. No entanto, se o veto presidencial não for mantido pelos Deputados e Senadores, ocorrerá a:

- a) promulgação automática do projeto de lei.
- b) envio do projeto de lei, para promulgação, ao Presidente da República.
- c) envio do projeto de lei, para sanção, ao Senado Federal.
- d) envio do projeto de lei, para promulgação, ao Supremo Tribunal Federal.
- e) sanção automática do projeto de lei.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2906751

IDECAN - GCM (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Fases do Processo Legislativo (Iniciativa, Discussão, Voto, Veto, Sanção, Promulgação e Publicação)

341) Alguns habitantes do Município X se manifestaram para propor um projeto de lei de interesse local para ser votado pelo Poder Legislativo Municipal. Segundo as disposições da Constituição Federal de 1988, para que tal iniciativa popular seja possível, é necessário que a manifestação dos referidos munícipes represente:

- a) não mais do que vinte por cento do eleitorado.
- b) entre cinco e dez por cento do eleitorado.
- c) pelo menos, vinte por cento do eleitorado.
- d) não mais do que dez por cento do eleitorado.
- e) pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/600097

IDECAN - Adv (CM Cel Fabr)/CM Cel Fabriciano/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

342) "_____ disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de _____, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda a Constituição tendente a abolir _____". Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- a) Lei ordinária / um terço / a forma federativa de Estado
- b) Lei ordinária / dois terços / a forma federativa de Estado
- c) Lei complementar / um terço / a separação dos Poderes
- d) Lei complementar / metade / o voto direto, secreto, universal e periódico

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398972

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Processo Legislativo (arts. 59 a 69 da CF/1988)

343) Sobre o Processo Legislativo, é **INCORRETO** afirmar que

- a) as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.
- b) é permitida a edição de medidas provisórias que impliquem instituição ou majoração de tributos.
- c) o veto parcial a projeto de lei somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, de inciso ou de alínea.
- d) a discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal terão início no Senado Federal.
- e) é vedada reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969504

IDECAN - Ana PDC (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

344) A Constituição Federal define que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Assim, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete o corretamente informado apenas em:

- a) Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; dentre outros.
- b) Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer; dentre outros.

- c) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; dentre outros.
- d) Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; dentre outros.
- e) Convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições; dentre outros.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3532482

IDECAN - Tec (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativo em Saúde/Contador/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

345) A Constituição Federal do Brasil, de 1988, traz uma seção (IX) sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Acerca do responsável pela fiscalização e o tipo de controle exercido abordados nessa seção, assinale a alternativa correta.

- a) Câmara dos Deputados; Controle Externo.
- b) Congresso Nacional; Controle Externo.
- c) Câmara dos Deputados; Controle Interno.
- d) Senado Federal; Controle Externo.
- e) Congresso Nacional; Controle Interno.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3532483

IDECAN - Tec (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativo em Saúde/Contador/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

346) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam alguns requisitos. Quanto à idade para uma possível nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas da União, constante no Art. 73 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- a) Mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade.
- b) Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.
- c) Menos de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.
- d) Menos de trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade.
- e) Mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3532534

IDECAN - Tec (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativo em Saúde/Contador/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

347) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República serão apreciadas, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em um prazo contado a partir de seu recebimento. Marque a alternativa correta quanto a esse prazo.

- a) Sessenta dias.
- b) Trinta dias.
- c) Noventa dias.
- d) Quarenta e cinco dias.
- e) Cento e oitenta dias.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3532538

IDECAN - Tec (SESAP RN)/SESAP RN/Administrativo em Saúde/Contador/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

348) Dentro do escopo da Constituição Federal de 1988, há critérios para a nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas da União. Quanto a esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Um terço pelo Presidente da República, com aprovação da Câmara dos Deputados, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
- b) Um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo três alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
- c) Um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista sêxtupla pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
- d) Um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Congresso da República, sendo seis alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
- e) Um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196930

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

349) A apreciação das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República é feita considerando parecer prévio e ocorre por meio do exercício do controle externo.

A que órgão compete a apreciação?

- a) Ao Senado Federal.
- b) Ao Congresso Nacional.
- c) À Câmara dos Deputados.
- d) Ao Tribunal de Contas da União.
- e) À Controladoria-Geral da República.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2197930

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Apoio Especializado/Auditor/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

350) Segundo a Constituição Federal de 1988, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Sobre o tema, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
- b) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
- c) O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.
- d) Deve-se aplicar aos responsáveis, em caso de legalidade de despesa ou regularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.
- e) Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065842

IDECAN - Cont (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

351) A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

- a) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio da Controladoria Geral da União.
- b) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dois terços pelo Presidente da República e um terço pelo Congresso Nacional.
- c) O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal de Justiça.
- d) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que tenham mais de quarenta e cinco anos e menos de sessenta anos de idade.
- e) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/483412

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Competências para Fiscalização e Tribunal de Contas da União (arts. 70 a 73 da CF/1988)

352) "Ao controle externo compete apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório." Nos termos da Constituição, o trecho apresentado é

- a) verdadeiro.
- b) falso, pois a Constituição não exige o registro de reformas e pensões.
- c) falso, pois os atos das fundações mantidas pelo poder público não são apreciados.
- d) falso, pois as nomeações para cargo de provimento em comissão também sofrem apreciação.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3437993

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Governança Pública, Gestão e Suporte em Legislação/Área 06/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

353) Dentre as suas finalidades previstas na Constituição Federal, existe a de exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

O texto acima trata da(o)

- a) Controle Administrativo Exclusivo do Senado Federal.
- b) Competência Exclusiva da Câmara dos Deputados.
- c) Controle Interno da Administração Pública.
- d) Competência Privativa do Congresso Nacional.
- e) Controle Jurisdicional dos Atos Administrativos.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3985918

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Planejamento e Orçamento/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

354) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece a obrigatoriedade da existência de sistemas de controle interno em cada um dos Poderes. Assinale a alternativa indicativa de uma finalidade do controle interno.

- a) Exercer controle sobre as operações de crédito, avais e garantias, bem como sobre os direitos e haveres do Estado, com poderes similares do Judiciário.
- b) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.
- c) Verificar exclusivamente a legalidade dos atos de admissão de pessoal.

- d) Assegurar a arrecadação de todos os tributos de competência do ente federativo.
- e) Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados por convênios, independente da sua origem.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2197941

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Apoio Especializado/Auditor/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

355) Assinale a afirmativa incorreta com relação à Contribuição Federal/88: Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de

- a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
- c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
- d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- e) prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e Inspeções realizadas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1043213

IDECAN - Cont (IF PB)/IF PB/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

356) O artigo 74 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de:

- a) Os responsáveis pelo controle externo e social, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Congresso Nacional, sob pena de responsabilidade solidária.
- b) Apoiar o controle social no exercício de sua missão institucional.
- c) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público.
- d) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
- e) Avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os anexos de metas fiscais e riscos fiscais e os orçamentos da União.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2753339

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Ciências Contábeis/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Sistema de Controle Interno (art. 74 da CF/1988)

357) Segundo o art. 74, da Constituição Federal de 1988, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, o sistema de controle interno. Constituem-se em finalidades do sistema de controle interno, **EXCETO**:

- a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.
- b) Avaliar a execução dos programas de governo e dos orçamentos.
- c) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- d) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias da Administração Pública.
- e) Aprovar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial somente da administração direta.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2763170

IDECAN - Ana Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Legislativo (arts. 44 a 75 da CF/1988)

358) O Poder Legislativo no âmbito federal se organiza através da estrutura do bicameralismo, ou seja, possui duas casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que, conjuntamente, formam o Congresso Nacional. Sobre a estrutura do Poder Legislativo, marque a assertiva **correta**.

- a) O Senado Federal é composto por 81 Senadores, que representam os Estados e o Distrito Federal, sendo eleitos pelo sistema majoritário. Uma das competências do Senado é o julgamento de Presidente da República quando envolver crime de responsabilidade.
- b) O Poder Legislativo no âmbito do Distrito Federal é representado pela Câmara Legislativa, responsável por representar o povo do Distrito Federal. A Câmara Legislativa deverá seguir as regras que são estabelecidas para o Poder Legislativo Municipal.
- c) A Câmara dos Deputados visa representar o povo da unidade federativa e os deputados federais são eleitos através do princípio da proporcionalidade. O número de deputados federais varia do mínimo de 8 para o máximo de 70 deputados por unidade federativa. Cada deputado é eleito para um mandato de 4 anos, ou seja, 4 legislaturas, sendo permitida a reeleição.
- d) O estado de São Paulo conta com 94 deputados estaduais, portanto, se tivesse mais dois deputados estaduais atingiria o limite máximo do número de deputados estaduais.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150974

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Legislativo (arts. 44 a 75 da CF/1988)

359) Julgue os itens abaixo sobre o Poder Legislativo na República Federativa do Brasil:

- I.** É da competência exclusiva do Congresso Nacional a escolha de dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.
- II.** Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

III. III – Compete privativamente ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns):

- a) **I.**
- b) **I e II.**
- c) **II e III.**
- d) **I, II e III.**

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3398980

IDECAN - Ana C&T (CNEN)/CNEN/Engenheiro Civil/Júnior/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Poder Legislativo (arts. 44 a 75 da CF/1988)

360) Em relação ao tratamento dado ao Poder Legislativo pela Constituição Federal, analise as afirmativas.

- I.** Cada território elegerá quatro deputados federais.
- II.** Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
- III.** Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores, com mandato de oito anos.
- IV.** A representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

Estão corretas as afirmativas

- a) I, II, III e IV.
- b) I, II e III, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.
- e) II, III e IV, apenas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2252371

IDECAN - Per (DPT BA)/DPT BA/Criminalístico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Presidente e Vice Presidente da República (arts. 76 a 83 da CF/1988)

361) No Brasil, a eleição do Presidente da República realiza-se no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. Caso haja, no segundo turno, empate de votos entre os dois candidatos que estão concorrendo a tal cargo, pode-se afirmar que:

- a) A Constituição Federal não prevê a possibilidade de realização de um terceiro turno de votação.
- b) A Constituição Federal determina que seja considerado eleito o candidato cuja coligação tenha recebido mais votos válidos nas eleições para deputados federais e senadores.
- c) Será feita nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo novamente os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
- d) Devem ser computados os votos em branco e nulos, como critério de desempate.
- e) A Constituição Federal determina que seja considerado eleito o candidato menos idoso.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3270377

IDECAN - Adv (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

362) Consigna o texto da Carta Magna que compete privativamente ao Presidente da República o corretamente colacionado apenas em:

- a) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição; Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a sabatina do Congresso Nacional; dentre outros.
- b) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição; Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei; dentre outros.
- c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição; Conferir condecorações e distinções acadêmicas; dentre outros.
- d) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição; Decretar e executar o estado de defesa e o estado de sítio; dentre outros.
- e) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição; Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os magistrados, nos casos previstos na Constituição, e o Advogado-Geral da União; dentre outros

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2324877

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

363) Compete privativamente ao Presidente da República exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos, bem como propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional.

Considerando o exposto acima, de acordo com a Constituição Federal no que diz respeito às atribuições do Presidente da República,

- a) A assertiva está integralmente correta.
- b) A assertiva está incorreta, porque não compete ao Presidente da República propor o estado de calamidade pública de âmbito nacional, mas sim, a Câmara dos Deputados.
- c) A assertiva está incorreta, porque não compete ao Presidente da República nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
- d) A assertiva está incorreta, porque o comando supremo das Forças Armadas cabe aos oficiais-generais, com supervisão do Presidente da República.

- e) A assertiva está incorreta, porque compete aos Ministros de Estado propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, após aprovação de 2/3 (dois terços) da Câmara dos Deputados.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150702

IDECAN - Ass Jur (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Atribuições do Presidente da República (art. 84 da CF/1988)

364) Sobre as atribuições do Presidente da República, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Compete privativamente ao Presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio.
- b) Cabe ao Presidente da República conceder indulto e comutar penas.
- c) O Presidente da República não pode executar a intervenção federal.
- d) O Advogado-Geral da União é necessariamente nomeado pelo Presidente da República.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969503

IDECAN - Ana PDC (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

365) São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

- a) A lei do consumidor; dentre outros.
- b) A segurança internacional do País; dentre outros.
- c) O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; dentre outros.
- d) O processo legislativo, na forma e nos casos previstos na própria Constituição; dentre outros.
- e) A decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional; dentre outros.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3611878

IDECAN - Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

366) Na forma estrita da CFRB/88, temos que o Presidente da República ficará suspenso de suas funções

- a) se comprovada a prática de crime hediondo, após a instauração do processo pelo Supremo Tribunal Federal; dentre outras.
- b) quando decretar estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal, com prejuízo dos ritos constitucionais; dentre outras.
- c) quando expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos visando interesses particulares; dentre outras.
- d) nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal; dentre outras.
- e) quando comprovados atos estranhos ao exercício de suas funções; dentre outras.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3616527

IDECAN - Adm (UFSB)/UFSB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

367) Na forma estrita da CFRB/88, temos que são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

- a) o voto direto, secreto, universal e periódico.
- b) o cumprimento das leis e das decisões judiciais, quando confirmadas pelo STF.
- c) a autonomia das Forças Armadas.
- d) o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação.
- e) a segurança externa do país.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714982

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

368) É correto afirmar que o Presidente ficará suspenso de suas funções

- a) nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, após a admissão de acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados.
- b) nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Congresso Nacional, após a admissão da acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados.
- c) nas infrações penais comuns, se recebida a queixa-crime pelo Senado Federal, após a admissão da acusação contra o Presidente da República, por maioria simples da Câmara dos Deputados.
- d) no caso de violação à lei orçamentária se aceito o pedido para julgamento do processo de *impeachment* pelo presidente da Câmara dos Deputados, após a admissão da acusação contra o Presidente da República, por um terço da Câmara dos Deputados.
- e) nos crimes de responsabilidade após a emissão de parecer favorável à continuidade do processo de *impeachment* analisado por uma comissão composta por integrantes da Câmara dos Deputados.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/736479

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

369) Carlos Saul, Presidente da República recém-eleito, objetivando tornar o início do seu mandato mais eficiente sob o ponto de vista orçamentário, autorizou, por meio de dois decretos, a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento no orçamento, vindo a cometer crime contra a Lei Orçamentária. Em razão disso, no ano seguinte foi denunciado por Maria Eugênia, cidadã atuante e vigilante, à Câmara dos Deputados. Nesse cenário, considerando as possíveis consequências jurídicas decorrentes da conduta do mencionado Presidente, assinale a alternativa correta.

- a) Admitida a acusação contra Carlos Saul, por um terço da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Senado Federal.
- b) Não configura crime de responsabilidade, e sim crime comum, os atos do Presidente da República que atentem contra a Lei Orçamentária.
- c) Casopreste contas ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa nacional, o Presidente Carlos Saul será absolvido pelo eventual crime de responsabilidade praticado.
- d) Admitida a acusação contra Carlos Saul, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
- e) Admitida a acusação pela Câmara dos Deputados e após a instauração do processo pelo Senado Federal, Carlos Saul ficará suspenso de suas funções, cessando o afastamento caso o julgamento não seja concluído no prazo de 180 dias.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3696549

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Segurança Socioeducativa/Masculino e Feminino/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Ministros de Estado (arts. 87 e 88 da CF/1988)

370) Em audiência pública realizada pelo Congresso Nacional, um Ministro de Estado foi convocado para prestar esclarecimentos sobre irregularidades em uma política pública federal, mas não compareceu sem apresentar justificativa. De acordo com a Constituição Federal, diante dessa ausência:

- a) o Congresso poderá aplicar penalidade administrativa direta.
- b) o Presidente da República poderá ser responsabilizado criminalmente.
- c) a convocação perderá validade se não for ratificada pelo STF.
- d) o Ministro poderá ser responsabilizado por crime de responsabilidade.
- e) não haverá sanção porque o comparecimento é opcional.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3616519

IDECAN - Adm (UFSB)/UFSB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

371) Constitucionalmente, compete ao Conselho da República:

- a) pronunciar-se sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
- b) propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo.
- c) estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.
- d) decretar o bloqueio de sinais de rádio, televisão e internet.
- e) opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da própria Constituição.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3270507

IDECAN - Adv (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

372) O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático está colacionado na CRFB de 88 como integrante do Poder Executivo. Dito isso, compete ao Conselho de Defesa Nacional o corretamente trazido apenas em:

- a) Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos da Constituição; Pronunciar-se sobre intervenção federal; dentre outros.
- b) Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal; Opinar sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas; dentre outros.
- c) Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático; dentre outros.
- d) Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático; Pronunciar-se sobre, estado de defesa e estado de sítio; dentre outros.
- e) Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo; Recomendar, ou não, as operações de garantia da lei e da ordem; dentre outros.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196931

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

373) Criado para assessorar o Presidente em momentos de crise, o Conselho da República é o órgão superior de consulta e aconselhamento da Presidência da República. Em sua composição participam, entre outros integrantes, seis brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos, que chegam ao órgão por via da Presidência da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, e, respectivamente, são conduzidos ao Conselho mediante

- a) nomeação, nomeação e nomeação.
- b) nomeação, eleição e nomeação.
- c) eleição, nomeação e nomeação.
- d) nomeação, eleição e eleição.
- e) eleição, eleição e eleição.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/483409

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

374) Nos termos da Constituição, compete ao Conselho de Defesa Nacional:

- a) Decretar e executar a intervenção federal.
- b) Decidir sobre a declaração de guerra e celebração da paz.
- c) Decidir sobre a decretação do estado de defesa e do estado de sítio.
- d) Propor o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/483413

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional (arts. 89 a 91 da CF/1988)

375) Nos termos da Constituição, integram o Conselho da República, **EXCETO**:

- a) Ministro da Justiça.
- b) Ministro da Fazenda.
- c) Presidente do Senado Federal.
- d) Presidente da Câmara dos Deputados.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897398

IDECAN - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Apoio Jurídico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)

376) De acordo com a Constituição Federal, pode-se afirmar que os Tribunais Superiores – como o Tribunal Superior do Trabalho – têm jurisdição

- a) na Capital Federal.
- b) em todo o território nacional.
- c) exclusivamente na Capital Federal.
- d) em todos os Estados da Federação, exceto o Distrito Federal.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/137117

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Órgãos do Poder Judiciário (art. 92 da CF/1988)

377) A Constituição Federal prevê que são órgãos do Poder Judiciário:

- I.** os Tribunais e Juízes Militares.
- II.** o Conselho Nacional de Justiça.
- III.** o Superior Tribunal de Justiça.
- IV.** os Tribunais de Contas.
- V.** o Conselho Nacional do Ministério Público.

Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns):

- a) I, III e V.
- b) I, II e IV.
- c) II e III.
- d) II, III, IV e V.
- e) I, II e III.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2195892

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Estatuto da Magistratura (art. 93 da CF/1988)

378) A respeito das promoções dos magistrados, conforme a Constituição da República, analise as afirmativas a seguir:

- I.** É obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento.
- II.** Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.
- III.** Não será promovido o juiz que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- e) se nenhuma afirmativa estiver correta.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202181

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

379) O constituinte reservou aos magistrados garantias destinadas a protegê-lo de eventuais retaliações que a atividade por ele desenvolvida pudesse ocasionar.

Entre elas está a vitaliciedade, que tem como característica

- a) ser adquirida após 2 anos de efetivo exercício para quem ingressou na magistratura por meio de concurso.
- b) impedir que se obtenha aposentadoria compulsória.
- c) estar condicionada à condição de titularidade do magistrado.
- d) apresentar o mesmo prazo para a aquisição da condição de estabilidade.
- e) preservar o direito a foro especial após a aposentadoria.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1107893

IDECAN - SProc (Manhumirim)/Pref Manhumirim/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Garantias e Vedações (Poder Judiciário, art. 95 da CF/1988)

380) O Congresso Nacional tem discutido sobre as prerrogativas e as possibilidades de punição aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

- I.** Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária.
- II.** A vitaliciedade garantida aos juízes impede a perda do cargo em qualquer hipótese.
- III.** Os membros dos Tribunais apenas têm direito à vitaliciedade quando já a possuíam na carreira originária ou após dois anos de exercício do cargo.

Está(ão) **correta(s)** apenas a(s) afirmativa(s)

- a) **I.**
- b) **II.**
- c) **I e III.**
- d) **II e III.**

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202172

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Reserva de Plenário (Poder Judiciário, art. 97 da CF/1988)

381) No exercício do controle difuso de constitucionalidade, somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão especial dos tribunais poderá ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Sobre o procedimento adotado nessa modalidade de controle de constitucionalidade, a reserva da cláusula de plenário

- a) visa garantir maior pluralidade no processo decisório para o alcance de uma decisão homogênea.
- b) é observada quando o relator submete a questão controvertida à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.
- c) deve ser observada na arguição de inconstitucionalidade, independente de já existir pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
- d) é dispensável somente quando já existir pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
- e) deve ser respeitada ainda que o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, rejeite a arguição de inconstitucionalidade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2903719

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

382) No contexto do controle de constitucionalidade no Brasil, a ação cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade é:

- a) Ação direta de Inconstitucionalidade.
- b) Reclamação Constitucional.
- c) Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental.
- d) Ação Popular.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026485

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

383) Sabe-se que os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Entretanto, desde a expedição do diploma, a Constituição Federal prevê a possibilidade de eles serem submetidos a julgamento criminal perante:

- a) o Supremo Tribunal Federal.
- b) o Senado Federal.
- c) a Presidência da República.
- d) o Congresso Nacional, em sessão conjunta.
- e) o Congresso Nacional, em sessão separada.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150719

IDECAN - Ass Jur (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

384) Sobre o recurso extraordinário e a repercussão geral, analise as afirmativas a seguir:

- I.** O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
- II.** O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deverá ser formulado exclusivamente ao presidente do tribunal recorrido.
- III.** Se o Supremo Tribunal Federal não conhecer do recurso extraordinário em razão de a questão constitucional nele versada não possuir repercussão geral, caberá à parte manejar agravo interno.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se somente as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- d) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/428044

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Supremo Tribunal Federal - STF (arts. 101 a 103 da CF/1988)

385) Nos termos da Constituição, considerando que o município de Aracruz/ES pretenda propor ação contra o Conselho Nacional do Ministério Público, a competência para julgamento e processamento do feito caberá à(ao):

- a) Justiça Federal.
- b) Justiça comum.
- c) Supremo Tribunal Federal.
- d) Superior Tribunal de Justiça.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296052

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)

386) As súmulas vinculantes, diferentemente de outras súmulas e jurisprudências que possuem caráter meramente persuasivo, são responsáveis por vincular determinados órgãos e poderes. Sobre tais súmulas vinculantes enquanto fontes do direito administrativo, é correto afirmar que elas

- a) vinculam a Administração Pública direta, mas não a indireta, e são fontes diretas do direito administrativo.
- b) não vinculam a Administração Pública, somente os demais órgãos do Judiciário, e são fontes secundárias do direito administrativo.
- c) vinculam a Administração Pública direta e indireta e são fontes secundárias do direito administrativo.
- d) vinculam a Administração Pública direta, mas não a indireta, e são fontes secundárias do direito administrativo.
- e) vinculam a Administração Pública direta e indireta e são fontes diretas do direito administrativo.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714968

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Das Súmulas Vinculantes (art. 103-A da CF/1988)

387) Em decisão judicial de primeira instância, o juízo do Município X decidiu aumentar o vencimento de professor da rede municipal de ensino, fundamentando sua decisão exclusivamente no princípio da isonomia. A decisão pode ser objeto de qual remédio constitucional?

- a) Ação Direta de Inconstitucionalidade.
- b) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
- c) Mandado de Injunção.
- d) Reclamação Constitucional.
- e) Mandado de Segurança.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3696601

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Segurança Socioeducativa/Masculino e Feminino/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

388) A instituição pública que tem por missão aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual, e que também tem o papel de planejar, auxiliar e acompanhar políticas que visam à melhoria dos serviços prestados pelos tribunais, trata-se do(da):

- a) Supremo Tribunal Federal (STJ).
- b) Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
- c) Comissão Permanente de Justiça Criminal e Infracional.
- d) Comissão Especial de mudanças no Código de Processo Penal.
- e) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP).

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3696679

IDECAN - Enf (DEGASE)/DEGASE/Trabalho/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

389) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituído pela Emenda Constitucional nº 45/2004 com a finalidade de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, possui competência para:

- a) rever decisões judiciais transitadas em julgado quando verificar indícios de inconstitucionalidade.
- b) aplicar penalidades administrativas a magistrados em casos de conduta irregular.
- c) zelar pela autonomia do Poder Judiciário e do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência.
- d) interferir diretamente na atividade jurisdicional dos magistrados, determinando a modificação de sentenças.
- e) nomear juízes e desembargadores para os tribunais superiores em casos de vacância.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/2906734

IDECAN - GCM (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

390) O órgão do Poder Judiciário sediado na Capital Federal e que, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, tem alguns de seus membros nomeados pelo Presidente da República é o:

- a) Conselho Nacional de Justiça.
- b) Tribunal de Contas da União.
- c) Conselho Nacional do Ministério Público.
- d) Conselho da República.
- e) Conselho de Defesa Nacional.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/2753461

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Comunicação e Ouvidoria/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Conselho Nacional de Justiça - CNJ (art. 103-B da CF/1988)

391) Outra contribuição importante para o desenvolvimento e para o embasamento legal das ouvidorias no Brasil foi o disposto pela Emenda Constitucional 45/2004, que alterou os dispositivos dos artigos 103-B e 130-A da Constituição Federal. Sobre a criação das ouvidorias, conforme disposto na EC 45/2004, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A alteração do artigo 103-B, pela EC 45/2004, trata, dentre outras questões, da criação das ouvidorias nas Estatais.
- b) A alteração do artigo 130-A, pela EC 45/2004, trata, dentre outras questões, da criação das ouvidorias da justiça do trabalho.
- c) A alteração do artigo 103-B, pela EC 45/2004, trata, dentre outras questões, da criação das ouvidorias estaduais e municipais.
- d) A alteração do artigo 103-B e 130-A, pela EC 45/2004, trata, dentre outras questões, da criação das ouvidorias do Senado Federal e da Câmara Federal.
- e) A alteração do artigo 103-B e 130-A, pela EC 45/2004, trata, dentre outras questões, da criação das ouvidorias de justiça e das ouvidorias do Ministério Público.

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/1714977

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Do Superior Tribunal de Justiça - STJ (arts. 104 e 105 da CF/1988)

392) De acordo com o texto constitucional, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente

- a) nos crimes de responsabilidade, os membros do Tribunais de Contas dos Municípios.
- b) os mandados de segurança e os habeas-data contra ato de juiz federal.
- c) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração Indireta.
- d) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
- e) os membros do Conselho Nacional do Ministério Público nos casos de crime de responsabilidade.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150537

IDECAN - Ass Jur (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais (arts. 106 a 110 da CF/1988)

393) De acordo com a Constituição Federal, as causas entre Estado estrangeiro e Município brasileiro é da competência

- a) dos ministros do Superior Tribunal de Justiça.
- b) do Supremo Tribunal Federal.
- c) do Ministério da Justiça.
- d) dos juízes federais.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/1017529

IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)

394) Analise atentamente as afirmativas a seguir.

- I.** O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de vinte e sete Ministros.
- II.** É competência da Justiça do Trabalho as ações que envolvam exercício do direito de greve.
- III.** Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar apenas de forma centralizada.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- a) **I, II e III.**
- b) **I**, apenas.
- c) **II**, apenas.
- d) **I e II**, apenas.
- e) **I e III**, apenas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/370307

IDECAN - Ana Ban (BANDES)/BANDES/Administração/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes do Trabalho (arts. 111 a 117 da CF/1988)

395) A Constituição Federal de 1988 trata da Organização e Funcionamento dos Tribunais e Juízes do Trabalho. Em relação ao tema e com base na Magna Carta, é correto afirmar que

- a) as juntas de conciliação e julgamento são órgãos da justiça do trabalho.
- b) ainda quando frustrada a negociação coletiva, não caberá às partes a eleição de árbitros.
- c) o tribunal superior do trabalho compor-se-á por 111 ministros, respeitado o quinto constitucional.
- d) compete à justiça do trabalho processar e julgar as ações que envolvam exercício do direito de greve.
- e) a lei criará varas da justiça do trabalho, não cabendo ao juiz de direito assumir tais atribuições jurisdicionais em nenhuma hipótese.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2324873

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)

396) Conforme disposições constitucionais acerca do Poder Judiciário, julgue as assertivas a seguir e marque a alternativa correta:

- I.** Os Tribunais e Juízes Militares não são órgãos do Poder Judiciário.
 - II.** O Superior Tribunal Militar e os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei, são órgãos da Justiça Militar.
 - III.** O Superior Tribunal Militar compor-se-á de onze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.
 - IV.** Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
- a) **I e II** estão incorretas.
 - b) Apenas a assertiva **I** está incorreta.
 - c) Todas estão corretas.
 - d) **II e IV** estão corretas.
 - e) Apenas a assertiva **IV** está correta.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2233909

IDECAN - Sold (PM MS)/PM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)

397) De acordo com a Constituição Federal, o Superior Tribunal Militar será composto por:

- a) onze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Congresso Nacional.
- b) doze Ministros temporários, nomeados pelo Presidente da República.
- c) quatorze Ministros vitalícios, cuja aprovação tenha ocorrido no Senado Federal.
- d) treze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República e cuja aprovação tenha ocorrido no Senado Federal.
- e) quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2243793

IDECAN - Sold (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)

398) Para que seja escolhido pelo Presidente da República para compor o Superior Tribunal Militar, é necessário, dentre outros requisitos, que o civil seja:

- a) brasileiro nato com mais de trinta anos de idade.
- b) advogado com mais de trinta anos de efetiva atividade profissional.
- c) advogado de notório saber jurídico e com mais de dez anos de reputação ilibada.
- d) brasileiro com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade.
- e) brasileiro nato ou naturalizado com menos de sessenta e cinco anos de idade.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/368021

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)

399) Com relação à Justiça Militar é INCORRETO afirmar que:

- a) A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual.
- b) A Justiça Militar estadual será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça.
- c) A Justiça Militar estadual será constituída, em segundo grau, pelo Ministério Público Militar, nos Estados em que o efetivo militar seja superior a dez mil integrantes.

- d) Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares.
- e) Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local de litígio.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/369398

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Tribunais e Juízes Militares (arts. 122 a 124 da CF/1988)

400) Sobre o Superior Tribunal Militar é correto afirmar que:

- a) É composto por 10 (dez) ministros.
- b) É composto por 11 (onze) ministros.
- c) É composto por 12 (doze) ministros.
- d) É composto por 15 (quinze) ministros.
- e) É composto por 20 (vinte) ministros.

Gabarito: D
